

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4231/2534

นายสมศักดิ์ เพช

รกอ กับ

พวก

จำเลยที่ ๒ นักรถยนต์กระบะของกลางไปกับจำเลยที่ ๑ ลูกจ้าง ซึ่งขับรถนำ
เฮโรอีนของกลางที่ซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งของจำเลยที่ ๒ ไปส่งให้แก่ลูกค้ายังที่เกิดเหตุ
พฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ มีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔, ๗, ๑๕, ๖๕, ๖๖, ๑๐๒ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองโดยมิได้ รับ
อนุญาต ข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ ส่วนจำเลยที่ ๒ ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคสอง, ๖๖ วรรคหนึ่ง ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๘๓ จำคุกคนละ ๔๐ ปี ลดโทษให้จำเลยที่ ๑ กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ ๑ ไว้มี
กำหนด ๒๐ ปี ริบของกลาง คำขออื่นให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษายืน

จำเลยที่ ๒ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้ ขณะที่จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ ขับรถยนต์กระบะของกลางนำเฮโรอีน ของกลาง จำนวน ๔ ถุง น้ำหนักรวม ๘๖.๒๘๐ กรัม ไปส่งให้แก่ลูกค้า ณ ที่เกิดเหตุ และจำเลยที่ ๒ นั่งคู่กับจำเลยที่ ๑ ตรงที่นั่งด้านซ้าย ทั้งได้ตรวจค้นพบเฮโรอีน ของ กลางดังกล่าวซุกซ่อนอยู่ใต้ที่นั่งของจำเลยที่ ๒ พฤติการณ์ นำเชื่อว่า จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ร่วมกันมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่าย

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>